

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGION JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES
CONSEJO DE TITULARES
CONDOMINIO STELLA MARIS
DEMANDANTE

v.

CORPORACION COLON PRIETO
ASEGURADORA ABC
DEMANDADOS

CASO NUM: SJ2025CV00899

SALA:

SOBRE:

INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIOS LEY DE
CONDOMINIOS Y ART. 14.1 LEY
DE REFORMA DE PERMISOS

**MOCIÓN SOLICITANDO QUE LAS MOCIONES DE DESESTIMACION
QUEDEN SOMETIDAS SIN OPOSICION**

AL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

COMPARECE la parte demandante, CONSEJO DE TITULARES DEL
CONDOMINIO STELLA MARIS y su JUNTA DE DIRECTORES, por conducto
de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente
ante este Honorable Tribunal, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. El **24 de abril de 2025**, la parte interventora presentó una
MOCIÓN SOLICITANDO DESESTIMACIÓN DE RECONVENCIÓN POR FALTA DE
JURISDICCIÓN. (SUMAC Entrada Núm. 32).
2. El 25 de abril de 2025 este Honorable Tribunal le ordenó a la
parte demandada exponer su posición en 15 días. Dicho termino
expiraría el **10 de mayo de 2025**. (SUMAC Entrada Núm. 33).
3. El **29 de abril de 2025** la parte compareciente presentó MOCIÓN
SOLICITANDO LA DESESTIMACIÓN DE LA RECONVENCIÓN POR FALTA DE
JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA Y POR PRESCRIPCIÓN. (SUMAC
Entrada Núm. 34).
4. El 30 de abril de 2025 este Honorable Tribunal le ordenó a la
parte demandada exponer su posición en 15 días. Dicho termino
expiraría el **14 de mayo de 2025**. (SUMAC Entrada Núm. 35).
5. El 14 de mayo de 2025 la parte demandada presentó una moción
en solicitud de prórroga solicitando 30 días adicionales para
presentar su posición. (SUMAC Entrada Núm. 37).

6. Ese mismo día, 14 de mayo de 2025, el Honorable Tribunal declaró no ha lugar a la solicitud de prórroga según solicitada y autorizó solo 5 días adicionales para que la parte demandada presentará su posición en cuanto a las mociones dispositivas de la parte demandante y de la parte interventora. Dicho termino, conforme la Orden del Tribunal, expiro el 19 de mayo de 2025. (SUMAC Entrada Núm. 38).
7. Al día de hoy, han transcurrido dichos términos sin que el demandado haya presentado oposición alguna a las mociones dispositivas presentadas por la parte demandante e interventora.
8. Por tanto, dado que la parte demandada no ha cumplido ni con el termino dispuesto en la Regla 8.4 de Procedimiento Civil¹ ni con las ordenes de este Tribunal, a pesar de haberle concedido un término adicional de 5 días, las mociones dispositivas de la parte demandante y de la parte interventora deben tenerse por sometidas para resolución sin necesidad de trámite adicional.
9. En vista de la falta de oposición dentro del término dispuesto en la Regla 8.4 de Procedimiento Civil (20 días), así como el incumplimiento de las ordenes de este Honorable Tribunal solicitando exponer su posición (inicialmente 15 días y 5 días adicionales), corresponde que se tengan por sometidas sin oposición las mociones de desestimación presentadas por la parte demandante e interventora.

¹ En lo pertinente la Regla 8.4 de Procedimiento Civil dispone:

“Cualquier parte que se oponga a una moción **deberá presentar su oposición fundamentada dentro de los veinte (20) días** siguientes a ser notificada de la moción. La oposición deberá acompañarse de cualquier documento o affidavit necesario para su resolución. Si no se presenta una oposición dentro de dicho término de veinte (20) días, **se entenderá que la moción queda sometida**”.

SÚPLICA

POR TODO LO CUAL y en mérito de los fundamentos antes esbozados, se solicita a este Honorable Tribunal que se tenga por sometidas sin oposición las mociones de desestimación de la reconvención presentadas por la parte demandante e interventora.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2025.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas a tenor con las Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante SUMAC, Sección IX, inciso 5.

Abogados de la parte demandante



894 Avenida Muñoz Rivera
Suite 205
San Juan, PR 00927
T.787.378-5296
T.787.604-9248

f/Joel A. Montalvo Bonilla
RUA Núm. 14146
joel@montalvopr.com

f/Lauracelis Roques-Arroyo
RUA Núm. 13596
lauracelis@gmail.com